BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE · STMG

SUJET D’ENTRAÎNEMENT

SUJET

Droit et économie : travail et échanges

Durée : 120 minutes **Barème : 20 points**

Sujet préconçu RévizSTMG. Cas fictifs. Document non officiel.

Répondez sur une copie séparée. Numérotez vos réponses et justifiez votre raisonnement à partir des documents et de vos connaissances.

Entraînement non officiel de 120 minutes, en deux parties indépendantes de 10 points. Documents et données fictifs. Consacrez environ 60 minutes par partie. Répondez sur copie séparée. Les questions sans document mobilisent vos connaissances. Les critères de chaque partie sont adaptés à son barème de 10 points ; les réponses et les exigences restent identiques aux versions de 60 minutes. Calculatrice autorisée pour les questions chiffrées. Ce sujet ne reproduit pas le format officiel d’une épreuve de quatre heures.

COMPOSITION DU SUJET

12 questions · 8 documents

Le corrigé est fourni dans un fichier séparé.

Périmètre de révision

Droit - Terminale : Salarié ou indépendant : le lien de subordination et le faisceau d’indices
Droit - Terminale : Le contrat de travail : prestation, rémunération, subordination
Droit - Terminale : Le licenciement : cause réelle et sérieuse et procédure
Droit - Terminale : La rupture du CDI : démission, licenciement, rupture conventionnelle
Droit - Terminale : CDI, CDD, intérim : la règle, l’exception et la requalification
Droit - Terminale : Santé et sécurité : obligation de sécurité, prévention, droit de retrait
Économie - Terminale : MÉTHODE - Solde commercial, taux de couverture et taux d’ouverture
Économie - Terminale : Libre-échange ou protectionnisme : arguments et représailles
Économie - Terminale : La croissance économique : mesure par le PIB et limites
Économie - Terminale : Les instruments contre les externalités : taxe, quotas, réglementation
Économie - Terminale : L’avantage comparatif de Ricardo : se spécialiser pour échanger
Économie - Terminale : L’IDH et les indicateurs alternatifs au PIB

Travail à faire

1. Partie 1 : Identifiez les indices de subordination et expliquez pourquoi le mot prestataire ne suffit pas à régler la qualification. (1.5 points)

Documents : Document 1 : Une relation présentée comme indépendante (cas fictif)

2. Partie 1 : Présentez les trois éléments du contrat de travail et distinguez la dépendance économique du lien de subordination. (1.5 points)

Documents : Document 2 : Les critères du salariat (cas fictif)

3. Partie 1 : Analysez le motif annoncé et expliquez pourquoi une procédure suivie ne suffit pas à le rendre valable. (2 points)

Documents : Document 3 : Une rupture annoncée (cas fictif)

4. Partie 1 : Comparez démission et rupture conventionnelle, notamment quant à l’initiative, à l’accord et aux formalités. (2 points)

Documents : Document 4 : Une initiative du salarié (cas fictif)

5. Partie 1 : Distinguez CDI et CDD et expliquez pourquoi un CDD ne peut pas servir librement à pourvoir tout emploi. (1.5 points)

Connaissances personnelles du cours - sans document.

6. Partie 1 : Expliquez le rôle de la prévention en santé et sécurité au travail et proposez deux mesures adaptées à un risque identifié. (1.5 points)

Connaissances personnelles du cours - sans document.

7. Partie 2 : Calculez le solde commercial de biens et le taux de couverture, puis indiquez ce que ces chiffres ne mesurent pas. (1.5 points)

Documents : Document 1 : Les échanges du pays Delta (cas fictif)

8. Partie 2 : Présentez un objectif du droit de douane et deux effets ou risques possibles pour d’autres acteurs. (1.5 points)

Documents : Document 2 : Une mesure protectionniste (cas fictif)

9. Partie 2 : Calculez le taux de croissance et expliquez trois limites d’une conclusion selon laquelle le bien-être progresse de la même proportion. (2 points)

Documents : Document 3 : Une production plus élevée (cas fictif)

10. Partie 2 : Identifiez la défaillance de marché et expliquez comment une taxe peut agir, avec deux conditions ou limites. (2 points)

Documents : Document 4 : Une pollution et sa régulation (cas fictif)

11. Partie 2 : Définissez l’avantage comparatif et distinguez-le de l’avantage absolu. (1.5 points)

Connaissances personnelles du cours - sans document.

12. Partie 2 : Présentez les trois dimensions de l’IDH et expliquez son intérêt par rapport au seul PIB. (1.5 points)

Connaissances personnelles du cours - sans document.

Dossier documentaire

Document 1 : Une relation présentée comme indépendante (cas fictif)

La société fictive Pixel confie des tâches régulières à Lina, présentée dans un contrat comme prestataire indépendante. En pratique, Lina réalise personnellement le travail, reçoit une somme mensuelle et doit respecter les horaires imposés par un responsable. Celui-ci donne des instructions, vérifie leur exécution et peut sanctionner les manquements. Le juge examinerait la réalité de la relation, pas seulement le titre du contrat.

Document 2 : Les critères du salariat (cas fictif)

Pour ce dossier, on retient qu'un contrat de travail associe une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique. Ce dernier se caractérise notamment par le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. Travailler pour un seul client peut être un indice de dépendance économique mais ne prouve pas, à lui seul, la subordination juridique.

Document 3 : Une rupture annoncée (cas fictif)

Dans une autre situation, Hugo est salarié en CDI. Son employeur lui annonce qu'il veut le licencier uniquement parce qu'il n'apprécie pas sa personnalité, sans fait professionnel précis ni difficulté économique invoquée. Le dossier ne présente pas de faute établie. Hugo reçoit une convocation à un entretien préalable ; la régularité de la procédure et la justification du motif doivent être examinées séparément.

Document 4 : Une initiative du salarié (cas fictif)

Amel, salariée en CDI dans une troisième situation, souhaite quitter l'entreprise. Elle peut présenter une démission exprimant une volonté claire et non équivoque, ou proposer une rupture conventionnelle à son employeur. Celui-ci reste libre de refuser cette dernière. Une rupture conventionnelle n'est pas un simple départ oral : elle suppose les formalités, délais et validations applicables.

Document 1 : Les échanges du pays Delta (cas fictif)

Pendant l'année N, le pays fictif Delta exporte des biens pour 90 milliards d'euros et en importe pour 100 milliards. Toutes les données concernent les biens sur la même période. Elles ne décrivent pas les échanges de services, les revenus internationaux ni l'ensemble de la balance des paiements. On peut calculer un solde commercial de biens et un taux de couverture, sans conclure sur tous les comptes extérieurs.

Document 2 : Une mesure protectionniste (cas fictif)

Le gouvernement envisage un droit de douane sur certains biens importés pour soutenir les producteurs nationaux concernés. Ceux-ci espèrent vendre davantage. Les entreprises utilisant ces biens comme intrants craignent une hausse des coûts et les consommateurs un prix plus élevé. Les partenaires commerciaux peuvent réagir. Le dossier ne garantit ni création nette d'emplois ni amélioration

automatique du solde commercial.

Document 3 : Une production plus élevée (cas fictif)

Le PIB en volume d'un territoire fictif passe de 200 à 206 milliards entre N et N+1. Le PIB en volume permet ici de raisonner hors effet direct de la variation des prix. Aucune donnée n'est fournie sur la répartition des revenus, la santé, l'éducation ni la dégradation du patrimoine naturel. L'augmentation de la production ne suffit donc pas à décrire toutes les dimensions du développement.

Document 4 : Une pollution et sa régulation (cas fictif)

Une activité industrielle rejette des substances qui imposent des coûts de nettoyage aux habitants riverains. Ces coûts ne sont pas pleinement supportés par les producteurs dans le prix de vente. La puissance publique envisage une taxe liée aux rejets, accompagnée de contrôles. Les entreprises peuvent réduire leur pollution en modifiant leurs procédés, mais l'efficacité dépend notamment du niveau de la taxe et de la mesure des rejets.